

1500693-64.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075046/2022 - DEL.POL.BARUERI, 23687252 - DEL.POL.BARUERI, 706/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2075046 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500693-64.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500693-64.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075046/2022 - DEL.POL.BARUERI, 23687252 - DEL.POL.BARUERI, 706/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2075046 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS MACHADO GABRIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

JOÃO MARCOS MACHADO GABRIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que no dia 17 de março de 2022, na Rua Palmeira, 44, Jd. San Diego, nesta cidade e comarca de Barueri, o acusado trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, ainda que gratuitamente, 144 (cento e quarenta e quatro) porções de cocaína, com massa

líquida aproximada de 43,78g; e 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida aproximada de 68,05g, drogas estas causadoras de dependência física e psíquica, laudo de constatação (fls. 54/56).

O Ministério Público retirou a proposta de oferecimento de acordo de não persecução penal, diante do não preenchimento dos requisitos (FA às fls. 28/31).

O acusado, devidamente notificado (fls. 61) e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 70/71), o que não obstou ao recebimento da denúncia (fls. 75/77), sendo designada audiência una de instrução debates e julgamento.

Durante a instrução processual, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 32/35 e 54/56), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09/10), negou os fatos e afirmou que estava segurando a sacola para um colega quando os guardas municipais o abordaram.

Em Juízo, confessou a imputação nos termos da denúncia, informando que foi obrigado a vender porque tinha dívidas com os traficantes.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

E a justificativa apresentada não exclui a punibilidade, a uma porque não comprovou tal situação, a duas porque o réu teria outras opções, tais como informar a autoridade policial acerca das alegadas ameaças.

As testemunhas Moacir Sanches Junior e Marcos da Silva Paes de Brito, guardas municipais, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, com uma sacola nas mãos. Na sacola, que ele trazia nas mãos, foram localizados 144 pinos de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, 45 porções da elemento esverdeado análogo à maconha e a quantia de R\$ 50,00 reais. Indagado João Marcos Machado disse que "se tá na minha mão é minha né senhor".

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos guardas devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retirem suas eficácias probatórias. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, e foi surpreendido pelos agentes públicos portando uma sacola com as drogas e certa quantia em dinheiro.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade e variedade de drogas - e a dinâmica da prisão do réu - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, pois já fixada no mínimo legal.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento a serem consideradas.

Deve haver diminuição da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, em face da primariedade técnica do acusado e da inexistência de elementos de prova de que ele integre organização criminosa ou que estivesse se dedicando a atividade criminosa. Não há na sua folha de antecedentes apontamento anterior por delito de tráfico, ele afirmou possuir profissão lícita e não foram colhidas provas que demonstrassem estar ele inserido em organização criminosa.

No entanto, em razão da grande quantidade e variedade das substâncias apreendidas, faço a diminuição da pena pela metade.

Pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, diante da ausência de informações acerca da situação financeira do acusado.

Tratando-se de réu primário e que confessou espontaneamente o crime, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e limitação de final de semana com comparecimento ao CAPS-AD para tratamento contra drogadição, nos moldes da execução.

Em caso de descumprimento fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista que o delito de tráfico traz nefastas consequências à sociedade, devendo ser punido com mais rigor, bem como para estimular o acusado a cumprir a pena restritiva de direitos e realizar o tratamento nela determinado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOÃO MARCOS MACHADO GABRIEL, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana com comparecimento ao CAPS-AD para tratamento contra drogadição, pelo prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

Tendo em vista o regime ora imposto na sentença e substituição da pena, revogo a prisão preventiva do acusado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA